

「고용노동부 공사감독 업무규정」 일부개정안 주요내용

1

개정 이유

「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 기설정된 재검토기한이 경과함에 따라 훈령·예규 등의 실효성을 확보하기 위해 재검토 및 정비하고, 법제처의 행정규칙 속 어려운 용어 최종 정비안을 반영하여 어려운 한자어, 일본식 용어 및 뜻이 명확하지 않은 단어 등을 변경하기 위해 기존 훈령의 개정을 요함

2

주요 개정내용

가. 재검토기한 도래에 따른 행정규칙 정비

- 1) 규정의 본문을 그간의 변경사항에 맞춰 현행화(안 제4조)
 - 공공조달역량개발원(구. 조달교육원)의 명칭 변경을 반영하고, 관련 교육과정의 신규 개설을 고려해 교육 이수의 인정 범위를 확대
- 2) 규정 현실화로 업무절차의 실효성 제고(안 제6조 및 제17조)
 - 불필요한 업무협의 생략을 위한 단서조항을 신설하고, 대체휴일 및 연휴 등을 고려하여 공사추진 보고기한을 연장
- 3) 상황별 공사감독관의 의무 명확화(안 제7조, 제9조, 제10조 및 별지 제3호서식)
 - 안전작업허가 및 자재검사 관련 절차에 따른 공사감독관의 역할에 대해 세부적으로 명시하고 관련 서식을 개정
- 4) 오류가 있거나 불명확한 표현, 용어 및 문구의 수정(안 제3조, 제5조 및 제18조)

나. 법제처의 어려운 용어 최종 정비안 반영(안 제7조, 제9조, 제10조, 별지 제2~3호서식,

별지 제6호서식 및 별지 제16호서식)

○ 정비 대상 용어를 통보된 최종 정비안의 순화된 용어로 대체

3

참고사항

가. 관계법령: 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제13조 및 「건설
기술 진흥법」 제49조

나. 예산조치: 별도조치 필요 없음

다. 합 의: 해당기관 없음

라. 기 타: 개정문(본문) 및 신·구조문대비표(별첨 참조)

고용노동부령 제 호

고용노동부 공사감독 업무규정 일부개정령안

고용노동부 공사감독 업무규정 일부를 다음과 같이 개정한다.

제2조제1항 중 "소속기관이"를 "그 소속기관이"로 한다.

제3조제3호 중 "고용노동부 및 그 소속기관의 장"을 "건설공사를 발주한 고용노동부 및 그 소속기관의 장"으로 한다.

제4조제3항 중 "조달청 소속 조달교육원의 공사감독 관련 교육 과정을 이수하도록 조치하여야 한다."를 "공공조달역량개발원 및 전문교육기관 등에서 건설사업관리 관련 교육 과정을 이수하도록 적극 지원하여야 한다."로 한다.

제5조제2항 중 "각 호에서"를 "각 호에"로 한다.

제6조에 단서를 다음과 같이 신설한다.

다만, 천재지변 및 그 밖의 부득이한 사유로 인해 공사가 중단되는 등 협의의 실익을 기대할 수 없는 경우에는 생략할 수 있다.

제7조제1항제2호 중 "허가서"를 "신청(허가)서"로 하고, 같은 항 제5호 중 "수불부"를 "출납장부"로 한다.

제9조제1항을 다음과 같이 하고, 같은 항에 제1호부터 제3호까지를 다음과 같이 신설한다.

- ① 공사감독관은 계약상대자로 하여금 당해 공사와 관련한 다음 각 호의

점검에 적극 협조하도록 지도하여야 한다.

1. 「산업안전보건법」 제64조에 따른 작업장 순회점검
2. 「건설기술 진흥법」 제62조에 따른 안전점검
3. 그 밖의 기타 시책이나 현안에 따른 수시·특별점검

제9조제2항 중 "관리하여야 한다."를 "계약상대자에게 필요한 조치 이행을 요구할 수 있다."로 하고, 같은 조 제4항 중 "산업안전보건관리비 및 안전관리비의"를 "「산업안전보건법」 제72조에 따른 산업안전보건관리비 및 「건설기술 진흥법」 제63조에 따른 안전관리비의"로 한다.

제9조제5항 중 "다음 각 호와 같은 작업을 하는 경우에는 작업 시작 전에 현장을 확인하고 별지 제3호서식의 안전작업 허가서를 발행하여야 한다."를 "다음 각 호의 작업에 대해서는 작업 전 계약상대자로 하여금 별지 제3호서식의 안전작업 신청(허가)서를 제출하도록 하고, 신청내용 및 현장의 안전조치가 적정한 경우에는 같은 서식에 허가내용을 기재하여 발행하여야 한다."로 하고, 같은 항 라목 중 "불꽃(불티)비산"을 "불꽃(불티)비산(飛散: 대기 중으로 흩날림)"으로 한다.

제10조제1항나목 중 "수불부"를 "출납장부"로 하고, 같은 조 제2항 중 "사용을 금지하고 대체물품을 반입하여야 하며, 대체물품에 대해서도 반입 즉시 품질검사를 실시하여야 한다."를 "사용금지 후 계약상대자로 하여금 대체품을 반입하도록 조치하여야 하며, 이때 대체품의 품질검사에 대해서는 제1항을 준용한다."로 한다.

제17조 중 "5일"을 "10일"로 한다.

제18조제4항 중 "검사업무의"를 "검사직무의"로 한다.

제19조 중 "2020년 7월 1일"과 "6월 30일"을 각각 "2024년 1월 1일"과 "12월 31일"로 한다.

별지 제2호서식을 별지와 같이 한다.

별지 제3호서식을 별지와 같이 한다.

별지 제6호서식을 별지와 같이 한다.

별지 제16호서식을 별지와 같이 한다.

부 칙

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

공사감독일지

20 년 월 일 요일

공사명:		날씨	최고온도: ℃	공사감독관: 인
			최저온도: ℃	
주요업무:				
구 분	업 무 내 용			비 고
수명사항 (명령받은 사항)				
지시사항				
특기사항				

※ 작성기재요령

1. 상단에 주요업무를 요약하여 기재함
2. 공사감독 주요 업무내용을 6하 원칙에 따라 상세히 기록함
3. 계약상대자가 작성한 공사작업일지를 별도 첨부할 수 있음

관급자재 **출납장부**

○ 공사명:

품명:

규격:

[illegible]

※ : 상란에는 금회, 아래란에는 누계

공사추진상황보고

수 신:

참 조:

공 사 명:

() 월 공사추진상황을 다음과 같이 보고합니다.

20 . . 현재

구 분		계약금액:		착공일:		준공예정일:		공사감독관 ㉠	
구 분 회의실공사 (%) · · ·	공종 가설공사								
	월								
	예정(%)								
	실시(%)								
	총공정 진 도 (%)								비고
관급 자재 출납 현황	품 명	규격	단위	관급량	반입량	사용량	잔 량	비 고	금월 주요실시사항
	시멘트		대						
	철 근		톤						
	레미콘								
	기 타								
품질시험 검사·실적:									

※ 작성요령

1. : 상란에는 보합(%), 아래란에는 실적을 기재
2. 구분사항의 건축·토목·기계·전기·통신란의 ()안에 합계 100%에 대한 각각의 보합(%)을 기재
3. 관급자재 출납현황의 관급량은 규격별로 분류하지 않고 품명별 합계량을 기재
4. 현장 여건에 따라 조정 가능

별첨2

신·구조문 대비표

현행	개정안
제2조(적용범위) ① 이 규정은 고용노동부 및 <u>소속기관</u> 이 시행하는 공사 중 「건설기술 진흥법」 제2조(정의) 및 제49조(건설공사 감독자의 감독 의무)에 따른 건설공사의 직접감독에 적용한다.	제2조(적용범위) ① ----- ----- <u>그 소속기관</u> 이 ----- ----- ----- ----- ----- -----.
② (생략)	② (현행과 같음)
제3조(정의) 이 규정에서 사용되는 정의는 다음 각 호와 같다.	제3조(정의) ----- -----.
1.~2. (생략)	1.~2. (현행과 같음)
3. “발주기관의 장”이란 <u>고용노동부 및 그 소속기관의 장</u> 을 말한다.	3. ----- <u>건설공사를 발주한 고용노동부 및 그 소속기관의 장</u> -----.
4. (생략)	4. (현행과 같음)
제4조(공사감독관의 임명) ①~② (생략)	제4조(공사감독관의 임명) ①~② (현행과 같음)
③ 발주기관의 장은 공사감독관으로 임명하였거나 임명 예정인 공무원을 대상으로 <u>조달청 소속 조달교육원의 공사감독 관련 교육 과정을 이수하도록 조치하여야 한다.</u>	③ ----- ----- ----- <u>공공조달역량개발원 및 전문교육기관 등에서 건설사업관리 관련 교육 과정을 이수하도록 적극 지원하여</u>

제5조(공사감독관의 성실 의무)

① (생략)

② 공사감독관은 다음 각 호에
서 따라 감독업무를 성실하게
수행하여야 한다.

1.~4. (생략)

제6조(업무협의를) 공사감독관은 해
당 공사의 계약상대자 또는 공
사현장 대리인을 현장에 상주하
게 하고 주 1회 이상 공사에 관
한 사항을 협의하여 처리한다.

<단서 신설>

제7조(공사감독 서류의 작성·비
치) ① 공사감독관은 다음 각 호
의 서류를 작성하여 현장사무실
에 갖추어 두어야 한다. 다만, 공
사기간이 1개월 이내인 경우에
는 제3호부터 제8호까지의 서류
를 생략할 수 있다.

1. (생략)

2. 안전작업 허가서[별지 제3호

야 한다.

제5조(공사감독관의 성실 의무)

① (현행과 같음)

② ----- 각 호에

-----.

1.~4. (현행과 같음)

제6조(업무협의를) -----

-----.

다만, 천재지변 및 그 밖의 부득
이한 사유로 인해 공사가 중단
되는 등 협의의 실익을 기대할
수 없는 경우에는 생략할 수 있
다.

제7조(공사감독 서류의 작성·비
치) ① -----

-----.

-----.

1. (현행과 같음)

2. ----- 신청(허가)서-----

서식]

3.~4. (생략)

5. 관급자재 수불부[별지 제6호
서식]

6.~9. (생략)

② (생략)

제9조(산업안전보건 등 관리) ①
공사감독관은 계약상대자에게 당
해 공사와 관련한 「산업안전보
건법」에 따른 안전·보건 점검,
「건설기술 진흥법」 제62조에 따
른 안전점검, 기타 시책이나 현
안에 따른 특별점검을 받도록
하여야 한다.

<신설>

<신설>

<신설>

② 공사감독관은 계약상대자가
제출한 공사현장의 산업재해 예
방계획이나 대책 등을 미리 확
인하여야 하며, 공사현장에서 보
호구 미착용, 안전조치 미실시
등으로 각종 사고가 발생하지

3.~4. (현행과 같음)

5. ----- 출납장부-----

6.~9. (현행과 같음)

② (현행과 같음)

제9조(산업안전보건 등 관리) ①
공사감독관은 계약상대자로 하
여금 당해 공사와 관련한 다음
각 호의 점검에 적극 협조하도
록 지도하여야 한다.

1. 「산업안전보건법」 제64조에
따른 작업장 순회점검

2. 「건설기술 진흥법」 제62조에
따른 안전점검

3. 그 밖의 기타 시책이나 현안
에 따른 수시·특별점검

② -----

않도록 관리하여야 한다.

③ (생략)

④ 공사감독관은 계약상대자가 제출한 산업안전보건관리비 및 안전관리비의 사용내역서와 그 실적을 확인하여야 한다.

⑤ 공사감독관은 다음 각 호와 같은 작업을 하는 경우에는 작업 시작 전에 현장을 확인하고 별지 제3호서식의 안전작업 허가서를 발행하여야 한다.

가.~다. (생략)

라. 불꽃(불티)비산 작업

마.~바. (생략)

⑥ (생략)

제10조(품질관리) ① 공사감독관은 공사에 사용되는 모든 자재에 대하여 사용 전에 품질검사를 하여야 한다. 이 경우 다음

----- 계약상대자에게 필요한 조치 이행 등을 요구할 수 있다.

③ (현행과 같음)

④ -----
----- 「산업안전보건법」 제72조에 따른 산업안전보건관리비 및 「건설기술 진흥법」 제63조에 따른 안전관리비의 -----
-----.

⑤ ----- 다음 각 호의 작업에 대해서는 작업 전 계약상대자로 하여금 별지 제3호서식의 안전작업 신청(허가)서를 제출하도록 하고, 신청내용 및 현장의 안전조치가 적정한 경우에는 같은 서식에 허가내용을 기재하여 발행하여야 한다.

가.~다. (현행과 같음)

라. 불꽃(불티)비산(飛散: 대기중으로 흩날림) ---

마.~바. (현행과 같음)

⑥ (현행과 같음)

제10조(품질관리) ① -----

-----.

각 호의 서류를 작성하여야 한다.

가. (생략)

나. 관급자재: 별지 제6호서식의 관급자재 수불부

② 공사감독관은 자재 검사 후 불합격품에 대하여는 사용을 금지하고 대체물품을 반입하여야 하며, 대체물품에 대해서도 반입 즉시 품질검사를 실시하여야 한다.

③ (생략)

제17조(공사추진 보고) 공사감독관은 매월 말일을 기준으로 다음 각 호의 사항을 포함하는 별지 제16호서식의 공사추진 상황 보고서를 작성하여 다음 달 5일까지 발주기관의 장에게 보고하여야 한다. 다만, 공사기간이 1개월 이내인 공사의 경우에는 별지 제18호서식의 준공검사조서로 이를 대체할 수 있다.

1.~4. (생략)

제18조(공사의 준공) ①~③ (생략)

④ 발주기관의 장은 준공검사원

---.

가. (현행과 같음)

나. -----
----- 출납장부

② -----
----- 사용금지
후 계약상대자로 하여금 대체품을 반입하도록 조치하여야 하며, 이때 대체품의 품질검사에 대해서는 제1항을 준용한다.

③ (현행과 같음)

제17조(공사추진 보고) -----

----- 10일

-----.

1.~4. (현행과 같음)

제18조(공사의 준공) ①~③ (현행과 같음)

④ -----

이 접수되면 준공검사 공무원을 별도로 지정하여 준공검사를 하도록 하여야 하며, 준공검사 공무원은 준공검사를 실시한 후 별지 제18호서식의 준공검사조서를 작성하여 계약담당공무원에게 통보하여야 한다. 다만, 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제57조(감독과 검사업무의 겸직)이 따른 경우에는 공사감독관이 준공검사 공무원을 겸할 수 있다. 현장 사무실에 갖추어 두어야 한다.

제19조(재검토기한) 고용노동부장관은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 훈령에 대하여 2020년 7월 1일을 기준으로 매년 3년이 되는 시점(매 3년째의 6월 30일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

검사직무의

제19조(재검토기한) -----

----- 2024년 1월 1일 -----

----- 12월 31일 -----

